



Nr. 318 Kabinettsitzung vom 19. März 1926, 18.30 Uhr

R 43 I/1410 , Bl. 139-141

Anwesend: Luther, Stresemann, Külz, Reinhold, Curtius, Marx, Geßler, Krohne, Haslinde; StS Kempner, Meissner, Joel, Popitz, Sautter; MinDir. Pünder, Lothholz, Ritter (R ArbMin.), Ritter (AA), Schäffer, Bumke, Nobis, Bail; MinR Offermann, Schulze, Streil; ORegR v. Stockhausen; Rittmeister Planck; Protokoll: RegR Wienstein.

Beginn: 18:30

[Tagesordnung]

1. Duellfragen und Ehrenschutz.
2. Steuerfragen.
3. Ausfallgarantie für Lieferungsgeschäfte nach Rußland. [...]
4. Stellenbedarf beim Reichsverkehrsministerium.

1. Duellfragen und Ehrenschutz.

Der *Reichsminister der Justiz* berichtete über seine Besprechungen mit den Koalitionsparteien ¹. Er habe mit ihnen die Frage erörtert, ob nicht die Mußvorschrift in den Duellbestimmungen ² in eine Kannvorschrift umgewandelt werden könne. Das Zentrum, die Demokraten und die Bayerische Volkspartei hätten sich dagegen ausgesprochen. Vielleicht sei es möglich, die allgemeinen Duellbestimmungen zu verschärfen. Es sei ferner zu überlegen, ob die Reichsregierung sich mit dem Reichspräsidenten in Verbindung setzen und ihn fragen solle, ob seine Bedenken dann erledigt seien, wenn die Duellvorschriften auf die Beamten ausgedehnt würden. Auf jeden Fall sei es gut, wenn der Reichskanzler noch einmal über die Duellfragen und den Ehrenschutz mit den Parteien spreche.

Staatssekretär Dr. *Meissner*: Nach der Auffassung des Reichspräsidenten sei ein verbesserter Ehrenschutz für ihn keine Erleichterung, ebenso wenig die Ausdehnung der Duellbestimmungen auf die Beamten. Der Reichspräsident würde auf jeden Fall gegen das Duellgesetz keine Bedenken haben, wenn die Mußvorschrift in eine Kannvorschrift umgeändert werde ³.

Der *Reichsverkehrsminister* Vielleicht sei es zweckmäßig, wenn die Regierung von sich aus eine Vorlage bringe, wonach bei Beamten bei Verstoß gegen die Duellbestimmungen auf Dienstentlassung erkannt werden könne. Unter diese Vorlage müßten dann auch Offiziere fallen.

¹ S. Dok. Nr. 316.

² Betrifft den im „Entwurf eines Gesetzes zur Vereinfachung des Militärstrafrechts“ vorgeschlagenen neuen § 112 f des Militärstrafgesetzbuches. Vgl. Dok. Nr. 290, dort bes. Anm. 2.

³ Näheres zum Standpunkt des RPräs. s. in Dok. Nr. 323.

Der *Reichskanzler* stellte abschließend fest, daß die Regierung an ihrem Standpunkt festhalte. Es sollen die Duellbestimmungen auf Beamte ausgedehnt werden mit der Maßgabe, daß aus der Mußvorschrift eine Kannvorschrift werde. Es soll ferner eine Vorlage über verstärkten Ehrenschatz baldigst vorgelegt werden ⁴. Im übrigen werde er (der Reichskanzler) morgen (20. 3.) über diese Fragen nochmals mit den Parteien sprechen ⁵.

2. Steuerfragen.

Der *Reichsminister der Finanzen* führte aus, daß die von der Regierung vorgesehenen Steuersenkungen ⁶ das Höchstmaß dessen darstellten, was verantwortet werden könne. Nun verlangten weite Kreise der Regierungsparteien vor allem eine Senkung der direkten Steuern. Komme man diesen Wünschen nach, dann würde das ganze Programm der Regierung vernichtet werden. Am allerbedenklichsten sei vielleicht die Lage bezüglich der Weinsteuern ⁷. Der Winzerausschuß habe die Aufhebung der Weinsteuern in erster Lesung beschlossen ⁸. Wenn wirklich die Weinsteuern aufgehoben werden sollte, so würden die Folgen unübersehbar sein. Er habe sich mit aller Entschiedenheit gegen die Aufhebung der Weinsteuern ausgesprochen ⁹. Vielleicht könne der Reichskanzler in diesem Sinne mit ihm zusammen mit den Parteien sprechen.

Der *Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft* Die Lage der Winzer sei geradezu verzweifelt. Irgendwie müsse den Winzern geholfen werden. Vielleicht komme u. a. Suspendierung der Weinsteuern in Frage.

Auch der *Reichsminister für die besetzten Gebiete* betonte die ungewöhnliche Notlage des Winzerstandes.

Nach längerer Debatte über die zu treffenden Hilfsmaßnahmen stellte der *Reichskanzler* folgendes fest:

– a)

Mit Ausnahme des Reichsministers für die besetzten Gebiete und des Reichsministers für Ernährung und Landwirtschaft spricht sich das Reichskabinett entschieden gegen eine Aufhebung der Weinsteuern aus ¹⁰.

– b)

Der Reichsminister für Ernährung und Landwirtschaft wird ersucht, umgehend ein positives Winzerhilfsprogramm vorzulegen ¹¹.

⁴ Zu dieser Vorlage s. Dok. Nr. 322, P. 4 a.

⁵ In R 43 I hierzu nichts ermittelt.

⁶ Vgl. Dok. Nr. 292, P. 7, dort bes. Anm. 14.

⁷ Zur Weinsteuern s. Art. I des „Gesetzes zur Änderung der Verbrauchssteuern“ vom 10.8.25 (RGL. I, S. 248).

⁸ Vgl. den Bericht des 28. Ausschusses (Notlage der Winzer) vom 25.3.26 (RT-Drucks. Nr. 2167, Bd. 407).

⁹ Am 20. 3. telegraphiert der Pr. Weinbauverband an den RK: „Größte Beunruhigung greift in Weinbaugebieten um sich infolge Äußerung Reichsfinanzministers im Steuerausschuß, daß Beseitigung der Weinsteuern nicht in Frage käme. Nächste den zu niedrigen Zöllen ist die Weinsteuern das ungerechteste und größte Hindernis für Weinabsatz, das durch keinerlei Kredite irgendwelche Abschwächung erfährt. Weinbaugebiete verlangen stürmisch restlose Aufhebung, andernfalls greift Verzweiflung um sich. Weinbauverbände lehnen dann jede weitere Verantwortung ab.“ (R 43 I/2411, Bl. 173-176).

¹⁰ Vgl. jedoch Dok. Nr. 321, P. 2, dort bes. Anm. 8.

¹¹ Zu einer derartigen Vorlage kommt es in der Amtszeit Luthers nicht mehr.

3. Ausfallgarantie für Lieferungsgeschäfte nach Rußland. [...]

4. Stellenbedarf beim Reichsverkehrsministerium.

Nach kurzer Debatte stimmte das *Reichskabinett* der Vorlage des Reichsverkehrsministers zu¹². Auf ausdrücklichen Wunsch des *Reichsministers der Finanzen* wurde jedoch beschlossen, daß die Zustimmung nur unter dem Vorbehalt erfolgen solle, daß der Sparausschuß des Reichstages diesen Fall als Ausnahme betrachte und keine Folgerungen daraus ziehe. Der Reichsverkehrsminister soll in diesem Sinne mit dem Sparausschuß Fühlung nehmen¹³.

¹² RVM Krohne hatte mit Schreiben an StSRkei vom 19. 3. um Kabinettsentscheidung über den erhöhten Stellenbedarf seines Ministeriums (vgl. Anm. 4 u. 5 zu Dok. Nr. 206 und Nr. 213, P. 1) gebeten und mitgeteilt: Der RT habe bei Beratung des Verkehrsetats 1926 am 5. 3. zu Kapitel 1 Titel 1 des ordentlichen Haushalts (vgl. RT-Drucks. Nr. 1731, Anlage XI, Bd. 406) beschlossen, die RReg. zu ersuchen, den Bedarf an planmäßigen und außerplanmäßigen Beamten des RVMin. nachzuprüfen und dem Haushaltsausschuß von dem Ergebnis Mitteilung zu machen (R 43 I/877, Bl. 250).

¹³ S. dazu Dok. Nr. 321, P. 1 (Ministerbesprechung).

Zitierhinweis

Nr. 318 Kabinettsitzung vom 19. März 1926, 18.30 Uhr in: Akten der Reichskanzlei. Die Kabinette Luther I und II, bearb. von Karl-Heinz Minuth, 1977, S. 1214–1216 (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historische Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und von Michael Hollmann für das Bundesarchiv).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/lut-D318>